

# अचल\_सम्पत्त\_अधगिरहण\_ऐन\_२०१३

English title: Immovable Property Acquisition Act, 1956

अचल सम्पत्त\_अधगिरहण ऐन, २०१३ । लालमोहर सदर मिति । २०१३ । ५ । १६ । प्रकाशन मिति । २०१३ । ५ । २२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०१८ २०१८ । ७ । ३० २०१८ । ८ । १ । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ २०२० । ११ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखिलागू भएको । २०६६ । १० । ७ । ४. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०१३ सालको ऐन नं. ५ । अचल सम्पत्त\_अधगिरहण गर्नको नमित्त बनेको ऐन । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न अचल सम्पत्त\_अधगिरहण गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबिसेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः तथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “अचल सम्पत्त\_अधगिरहण ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन काठमाडौं उपत्यकामा तुरुन्तै र अरु इलाकाहरूमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी तोकेको मिति देखिलागू हुनेछ । बाँकी इलाकामा २०१६ । १२ । १० देखि ऐन लागू हुने गरी मिति २०१६ । १२ । १५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) “धनी” भन्नाले आफ्नै, वा अरु कुनै व्यक्तिको नमित्त वा नजिको फाइदाको नमित्त वा कुनै अर्कै व्यक्तिको गुठियार वा संरक्षक भई कुनै घर जग्गाको बहाल तत्काल पाइरहेको वा पाउने अधिकार भएको वा त्यस्ता घर जग्गा बहालमा दिएको सो बहाल पाउने तथा लिन अधिकार भएको व्यक्तिसमूहनु पर्छ । (ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रयोग गरिने सरोकारवाला व्यक्तीभन्ने शब्दले यस ऐन अन्तर्गत त्यस्तो सम्पत्त\_अधगिरहण गरिएको कारणबाट दडिने क्षतिपूर्तिमा हक दावा गर्न वा सो गर्न अधिकार पाएको सबै व्यक्तीहरूलाई समेतलाई लडिनेछ । (ग) “घर जग्गा” भन्नाले कुनै इमारत वा त्यसको कुनै भाग, र:- (१) त्यस्तो इमारत वा त्यसको कुनै भागका लगापातको कुनै बगैँचा, जमीन र टहरो भए त्यस्ता बगैँचा, जमीन, टहरो, । (२) अधिकि लाभदायक उपभोगको नमित्त त्यस्तो इमारतसँग वा त्यसको कुनै भागसँग जडान गरी राखिएका वस्तुहरू, र । (३) इमारतभित्र वा त्यसको कुनै भाग भित्रका जुनसुकै सरसामान, मालमत्ता तथा साजवाजहरू समेत समूहनु पर्छ । (घ) “मोही” भन्नाले मग्नीदार वा इजाजत लडि बसेका व्यक्तिसमेत समूहनु पर्छ । ३. अचल सम्पत्त\_अधगिरहण गर्ने अधिकार : (१) कुनै सार्वजनिक कामको नमित्त नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि कुनै अचल सम्पत्तिको आवश्यकता परेको छ वा पर्ने सम्भावना छ र त्यसलाई अधगिरहण गर्नु पर्दछ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले, -

(क) सम्पत्तिको धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्त नेपाल सरकारबाट अधगिरहण गर्न नहुने कारण भएमा कारण समेत खोली सूचना पाएको ३५ दिन भित्र भएको बेहोरा नेपाल सरकारमा पेश गर्न आउनु भनी सो सम्पत्त धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिको नाउँमा लेखित सूचना दिनु पर्दछ, र । (ख) आदेशद्वारा सम्पत्तिको धनी वा अरु कुनै व्यक्तिले सो आदेश पाएका मितिले ३५ दिन नपुगी नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सो सम्पत्त बिचन, त्यसको आकारमा हेरफेर गर्न वा कुनै मोहीलाई बहालमा दिन समेत हुँदैन भनी नरिदेश गर्न सक्तछ । (२) सम्पत्त चलन गर्ने वा त्यसमा दावा वा सरोकार भएका कुनै व्यक्तिले कुनै कारण देखाएको भए सो वचार गरेपछि सम्पत्त\_अधगिरहण गर्नु उचित वा आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले लेखित आदेशद्वारा त्यस्ता सम्पत्त\_अधगिरहण गर्न र त्यस्तो अधगिरहण गरिएको कामको सम्बन्धमा आवश्यक तथा उचित देखिएको अरु आदेशहरू पनि निकाल्न सक्तछ । तर देहायका कुनै पनि सम्पत्त वा त्यसको कुनै भाग अधगिरहण गरिने छैन- । (क) धनीले आफ्नो नजिी वा आफ्ना जहान परिवारको बासस्थानको नमित्त वस्तुतः प्रयोग गरिरहेको, वा । (ख) धार्मिक पूजापाठ गर्ने स्थान वा स्कुल, अस्पताल, पब्लिक पुस्तकालय, धर्मशाला वा अनाथालयको नमित्त मात्र प्रयोग भइरहेको वा त्यस्तो धार्मिक पूजापाठ, स्कुल, अस्पताल, पुस्तकालय वा अनाथालयको बन्दोबस्ती काम सम्बन्धित व्यक्तीहरू रहनको नमित्त प्रयोग गरिरहेको समेत सार्वजनिक स्थान । तर अधगिरहण गरिएको सम्पत्त माथि उपदफा (१) अन्तर्गत सूचना दिएको मितिले २ महिना अघिदेखि कुनै मोहीले बासस्थानको रुपमा प्रयोग गरिएको भए त्यस्तो मोहीको नमित्त नेपाल सरकारले उपयुक्त ठाने बमोजिमको सकभर अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गरी दडिनेछ । (३) यो दफा अन्तर्गत निकालिएको अधगिरहणको आदेश उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन । ४. अधगिरहण गरिएको सम्पत्त नेपाल सरकार अधनिस्थ गराउने अधिकार : (१) दफा ३ अन्तर्गत कुनै सम्पत्त\_अधगिरहण गरिएमा त्यसको धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिले सूचना पाएका मितिले १५ दिन भित्र सूचनामा तोकिएका अधिकृतलाई सो सम्पत्त सिम्पीदिनु वा छोडदिनु भनी त्यस्तो सम्पत्त धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने व्यक्तिको नाउँमा नेपाल सरकारले लेखित सूचनाको रुपमा आदेश निकाल्न सक्तछ । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको कुनै आदेश पालन गर्न इन्कार गरेमा वा त्यसको उल्लङ्घन गरेमा सो सम्बन्धमा अधिकार पाएका अधिकृतले सम्पत्त किब्जा गर्न र गराउन

आवश्यक बल प्रयोग समेत गर्न सक्तछ । ५. अधगिरहण गरिएको सम्पत्तहिरफेर तथा मरमत गर्ने: दफा ३ अन्तर्गत कुनै घरजग्गा अधगिरहण गरिएपछि नेपाल सरकारले आदेशद्वारा त्यस्तो घर जग्गा सोही आदेशमा तोकिए बमोजमिको तरकिा र समयमा धनीबाट आवश्यक मरमत गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै मरमत धनीले नगरेमा नेपाल सरकारले सो मरमत नजिले कुनै क्षतपूरति पाउने भए त्यसबाट लागेको खर्च कटाउने गरी गर्न सक्तछ ।

अधगिरहण गरिएका घर जग्गालाई अधिकि सुलभ तरकिाबाट चलन गर्नको नमित्ति नेपाल सरकारले आफ्नो खर्च लगाई मनासबि माफकिको हेरफेर पनगिरनेछ । ६. अधगिरहण गरेको फुकुवा गर्ने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गत अधगिरहण गरेको कुनै सम्पत्तजिनसुकै बखत फुकुवा गर्न सक्दछ र त्यो सम्पत्त नेपाल सरकारले अधगिरहण गर्दा जुन हालतमा थियो, यथासम्भव सोही हालतमा फर्काई दडिनेछ । तर दफा ५ को नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०१८ द्वारा संशोधति । दोस्रो प्रकरण बमोजमि गरिएको अदल बदल र चलन चल्तीबाट भएको स्वाभावकि नोक्सानी वा दैवी घटनाको वचिर गरनि छैन । (२) कुनै सम्पत्त अधगिरहणबाट फुकुवा गर्दा नेपाल सरकारले कुनै जाँचबुझ गर्न गराउन आवश्यक सम्झे सो जाँचबुझ गरी गराई सो सम्पत्त किसलाई फरिता दनि हो सो कुराको लखिति सूचना दडिनेछ र यथासम्भव सो सम्पत्त अधजिसबाट अधगिरहण गरिएको हो, उसैलाई वा त्यसमा दावी पुग्ने उसैका हकवालालाई दडिनेछ । (३) अधगिरहण गरिएको सम्पत्त उपदफा (२) अन्तर्गत नकिलेको आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यक्तलाई बुझाई दएपछि त्यस सम्पत्त बारे नेपाल सरकारको सबै दायतिव खतम हुनेछ । तर सम्पत्त बुझलिनि मानसिको वरुद्ध सो सम्पत्तमा हक पुग्ने अरु कुनै व्यक्तिको कानूनी रीत पुर्याई आफ्नो हक प्रचलन गर्ने अधकिारमा कुनै खलल गर्ने छैन । (४) अधगिरहण गरिएको सम्पत्त फरिता बुझी लनि व्यक्तपित्ता नलागेमा र सो व्यक्तिको तरफबाट बुझलिनि अख्तियार पाएको कुनै एजेन्ट वा अरु व्यक्त नभएमा नेपाल सरकारले सो सम्पत्तको अधगिरहण फुकुवा गरिएकोछ भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्रकाशति भएको मतिि देखि सो सम्पत्त सरोकारवाला व्यक्तलाई बुझाई दएको सम्झनिछ । ७. क्षतपूरति दनि: यस ऐन अन्तर्गत कुनै सम्पत्त अधगिरहण गरिएमा नेपाल सरकारले क्षतपूरति दनिछ र दफा ८ मा तोकिएको सदिधान्त अनुसार सो क्षतपूरतिको मूल्याङ्कन गरनिछ । तर धनीले नेपालको नागरकि रही नेपाल राज्यबाहिर साधारणत: बसोबास गर्ने गरेको छ वा आफ्ना चल सम्पत्तको अधकिांश भाग नेपाल राज्य बाहिर लगाएको छ भन्ने नेपाल सरकारको चत्तिमा लागेमा वा वचिर भएमा त्यस्ता धनीलाई कुनै क्षतपूरति दडिने छैन । ८. क्षतपूरति तोकने सदिधान्त र तरकिा: (१) दफा ७ मा उल्लेख गरेको क्षतपूरति देहायका तरकिाबाट तोकनिछ- । (क) क्षतपूरति अङ्क मज्जुरीनामामा कटिएकोमा सोही मज्जुरीनामा बमोजमि, । (ख) मज्जुरीनामामा नभएमा नेपाल सरकारले बहालवाला वा अवकाश प्राप्त कुनै न्यायाधीशलाई मध्यस्थ नयुक्त गर्नेछ र सो मध्यस्थको नरिणय अनुसार क्षतपूरति दडिनेछ । (२) अधगिरहण गरिएको सम्पत्तको क्षतपूरति ददिा देहाय बमोजमि दनुपर्छ:- । (क) अधगिरहण गरिएको अवधभिरलाई सो अधगिरहण गरिएको सम्पत्तको भोग चलन ठेक्कामा गरिएको भए सो भोग चलन गर्दा जत बिहाल वा तरि तरिनु पर्थ्यो त्यति, र । (ख) अधगिरहण अवधभित्ति त्यस सम्पत्तमा भएको नोक्सानी चलन चल्तीबाट भएको स्वाभावकि नोक्सानीको वा दैवी घटनाको र नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,२०१८ द्वारा संशोधति । दफा ५ को दोस्रो प्रकरण अन्तर्गत गरिएको हेरफेर वचिर गरनि छैन, र । (ग) सो सम्पत्त अधगिरहण गर्दा जुन अवस्थामा थियो, सोही अवस्थामा ल्याउन लाग्ने खर्च ।